CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE A MEDIDA

PERÚ ANDES MANAGEMENT

Las partes acuerdan el desarrollo y puesta en marcha de un sistema de gestión turística para Perú Andes. El alcance funcional y los criterios de aceptación del Anexo 1 forman parte del contrato. Los datos del cliente se completarán de forma manuscrita antes de la firma de ambas partes.

PRIMERA IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

EL PROVEEDOR: Luis Fernando Calcina Ticlla, DNI N.º 76557913, con domicilio en calle La Merced 125, oficina 111, quien actúa en nombre propio como persona natural.

EL CLIENTE: _____, con RUC o DNI N.º _____, domiciliado en _____, representado por _____, con DNI N.º _____, cuando corresponda. El sistema contratado se denomina Perú Andes.

Lugar de celebración: Arequipa, Perú. Fecha de suscripción: 02 de noviembre de 2026. El inicio de ejecución se mantiene el 16 de octubre de 2026.

SEGUNDA OBJETO Y ALCANCE

EL PROVEEDOR desarrollará y entregará Perú Andes Management para gestionar los servicios turísticos y su control comercial y financiero. Los módulos que se trabajarán son: Endosadores, Reservas, Endoses externos, Liquidaciones y Reportes, conforme al alcance y los criterios de aceptación del Anexo 1.

La documentación funcional y las decisiones confirmadas se consolidarán en una versión fechada y aceptada por ambas partes al suscribir el contrato. No se incorporarán automáticamente modificaciones posteriores de esos documentos. El estado del código local no equivale a la aceptación de un sistema desplegado ni a la validación de su base de datos remota.

No se incluyen aplicaciones móviles nativas, pasarela de pago, facturación electrónica, integraciones contables, envíos automáticos por WhatsApp o

correo, migración masiva de registros históricos ni sitio público promocional, salvo incorporación expresa mediante acuerdo de alcance, precio y plazo. El formulario de reservas por enlace sí está incluido.

TERCERA PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

Precio total del desarrollo sin impuestos: S/ 3,500.00.

Se adicionarán los tributos que correspondan al comprobante y régimen tributario de **EL PROVEEDOR** y se aplicarán las retenciones legalmente exigibles.

Pago inicial al contratar — 30 %: S/ 1,050.00.

Al finalizar y entregar el producto — 40 %: S/ 1,400.00.

Al finalizar la marcha blanca, el 30 de noviembre de 2026 — 30 %: S/ 1,050.00.

Los importes de los hitos deberán coincidir con el precio total. Los pagos se efectuarán en BCP, titular Luis Fernando Calcina Ticlla, cuenta 21506067159039. El mantenimiento y el soporte adicional son independientes del desarrollo.

CUARTA PLAZO Y COLABORACIÓN

El desarrollo tiene un plazo de dos (2) semanas, con inicio el 16 de octubre de 2026 y entrega prevista para el 30 de octubre de 2026. Este plazo no supone atención continua las veinticuatro horas del día.

EL CLIENTE proporcionará datos, tarifas, catálogos, decisiones, autorizaciones y accesos necesarios, además del pago inicial. Para la puesta en marcha facilitará acceso autorizado al proyecto Supabase existente y a las cuentas de despliegue. No se entregarán claves privadas por canales inseguros.

Las demoras por falta de insumos o por servicios de terceros se documentarán; las partes acordarán por escrito su efecto en el cronograma y una nueva fecha de entrega.

QUINTA ENTREGA CONFORMIDAD Y MARCHA BLANCA

La entrega se documentará mediante acta o comunicación escrita con identificación de versión, módulos, entorno desplegado, accesos y resultados de las pruebas del Anexo 1. Incluirá configuración del entorno real, aplicación del esquema y verificación de autenticación, permisos y persistencia, con la colaboración y accesos de **EL CLIENTE**. Compilar sin credenciales o mostrar datos de prueba no acredita estas condiciones.

EL CLIENTE comunicará observaciones concretas respecto del alcance y criterios aprobados. **EL PROVEEDOR** corregirá sin cobro adicional las desviaciones atribuibles a su implementación. Las observaciones y su subsanación quedarán registradas.

La marcha blanca se desarrollará del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2026, para validar los flujos contratados en el entorno entregado. El saldo final del treinta por ciento (30 %) vencerá el 30 de noviembre de 2026. Cualquier modificación de estas fechas requerirá acuerdo escrito entre ambas partes.

SEXTA CONTROL DE CAMBIOS

Las ampliaciones y nuevas funcionalidades requerirán cotización separada y aprobación escrita de alcance, precio y plazo antes de ejecutarse. Se programarán después de la entrega original, salvo reprogramación acordada por ambas partes.

Durante la marcha blanca podrán realizarse sin cargo ajustes menores de textos, etiquetas o detalles visuales que no cambien reglas, cálculos, flujos, estructura de datos o integraciones. Su clasificación se documentará. Cambiar una regla aprobada es desarrollo adicional; corregir una implementación contraria a esa regla no lo es.

SÉPTIMA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

La tarifa mensual de mantenimiento será de S/ 150.00, como precio final e incluidos los tributos que legalmente correspondan.

Comprende contratación, pago y administración ordinaria del hosting, dominio, certificado SSL y alojamiento de base de datos necesarios para el alcance contratado; configuración ordinaria, supervisión básica, gestión de accesos e incidencias de infraestructura. Si se utiliza el proyecto Supabase existente de **EL CLIENTE**, se documentarán su titularidad y la forma de administrar y cubrir sus costos, evitando cobros duplicados.

Incluye hasta tres (3) solicitudes mensuales no acumulables de cambios menores de textos, etiquetas o ajustes visuales simples. No incluye nuevos módulos, cambios de lógica, estructura de datos o integraciones ni constituye una bolsa de horas de soporte general.

El mantenimiento de pago comenzará al finalizar la marcha blanca, el 30 de noviembre de 2026. La primera mensualidad se pagará ese mismo día; las mensualidades posteriores se pagarán el último día calendario de cada mes, comenzando el 31 de diciembre de 2026. Durante la marcha blanca no se cobrará mantenimiento. **EL PROVEEDOR** emitirá el comprobante correspondiente. Cualquier ampliación de capacidad, variación extraordinaria de costos o incremento de tarifa requerirá justificación y aprobación escrita previa de **EL CLIENTE**.

Antes de la puesta en producción se documentarán los servicios contratados, titularidad y accesos, límites de capacidad y el esquema de copias de seguridad y recuperación disponible. No se presume una disponibilidad continua ni un plazo de recuperación que no haya sido contratado. Se facilitará la información necesaria para la continuidad y transferencia del servicio.

OCTAVA SOPORTE ADICIONAL Y GARANTÍA

La tarifa ordinaria es de S/ 45.00 (cuarenta y cinco y 00/100 soles) por hora efectiva y por ingeniero senior, sin impuestos. Podrán intervenir hasta dos profesionales con aprobación previa. Las horas se registrarán individualmente; una hora simultánea de dos profesionales equivale a dos horas facturables y cuesta S/ 90.00 antes de impuestos.

Solo cuando **EL CLIENTE** autorice expresamente atención urgente de madrugada o prolongación extraordinaria hasta el amanecer se aplicará el

factor doble a las horas efectivas de cada profesional. La autorización identificará factor, profesionales, estimación y límite de gasto.

Antes de cualquier intervención facturable se aprobarán tarea, horas estimadas, profesionales, precio y plazo. Se registrarán fecha, trabajo, horas efectivas y factor. La liquidación será mensual; exceder lo autorizado requiere nueva aprobación. No se cobrará nuevamente lo incluido en mantenimiento.

La garantía contractual será de sesenta (60) días calendario contados desde el inicio de la marcha blanca, el 30 de octubre de 2026. Cubre errores atribuibles a **EL PROVEEDOR** que se aparten del alcance aprobado, sin cargo adicional, incluso cuando ya haya comenzado el mantenimiento de pago. No cubre nuevas funcionalidades ni cambios de requerimientos. Las incidencias posteriores se evaluarán según su causa, sin limitar derechos irrenunciables.

El horario ordinario es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., excluidos feriados nacionales. La primera respuesta se dará dentro de un (1) día hábil desde la recepción por el canal autorizado. El plazo de respuesta no es plazo de solución. Las incidencias críticas tendrán prioridad de evaluación según disponibilidad; la atención fuera de horario requiere coordinación previa.

NOVENA DERECHOS Y ENTREGA TÉCNICA

Pagado íntegramente el desarrollo, **EL PROVEEDOR** cederá a **EL CLIENTE** los derechos patrimoniales transferibles sobre el código creado específicamente para el proyecto, para uso, reproducción, modificación y mantenimiento, sin limitación territorial y durante el plazo legal de protección. Se excluyen componentes preexistentes y de terceros, sujetos a sus licencias, que deberán identificarse.

Durante la marcha blanca **EL CLIENTE** tendrá autorización para operar y validar el sistema. La entrega técnica comprenderá código fuente propio, esquema y migraciones, dependencias y licencias, instrucciones esenciales de instalación, configuración, despliegue y recuperación, y accesos que correspondan. La entrega de secretos se realizará de forma segura. Los datos del cliente no quedan sujetos a retención por controversias económicas.

DÉCIMA CONFIDENCIALIDAD Y DATOS PERSONALES

Ambas partes mantendrán confidenciales las credenciales, información comercial, tarifas, registros financieros y datos de pasajeros y personal conocidos durante el servicio, y los utilizarán únicamente para ejecutarlo. Esta obligación subsiste tras su terminación.

EL CLIENTE determinará las finalidades y medios del tratamiento de los datos bajo su responsabilidad y **EL PROVEEDOR** actuará conforme a instrucciones documentadas cuando trate datos por su cuenta. Antes de operar con datos reales se documentarán categorías, finalidades, duración, personas autorizadas, servicios de terceros, medidas de seguridad y procedimiento de devolución o supresión, conforme a la Ley N.º 29733 y su reglamento vigente.

Se limitarán los accesos por función y se restringirá especialmente la información de salud. Los reportes financieros y exportaciones generales no incluirán esos datos. **EL CLIENTE** proporcionará los avisos e instrucciones y determinará la base jurídica aplicable; **EL PROVEEDOR** implementará los mecanismos pactados. Los incidentes se comunicarán sin dilación para permitir cumplir las obligaciones legales aplicables. Al terminar, se devolverán los datos y revocarán accesos innecesarios, respetando las obligaciones de conservación.

UNDÉCIMA INCUMPLIMIENTO Y TERMINACIÓN

La parte afectada notificará por escrito el incumplimiento y concederá cinco (5) días hábiles para subsanarlo, salvo el procedimiento específico de mora siguiente. Si persiste, podrá resolver el contrato conforme a la normativa imperativa aplicable.

Ante cancelación del desarrollo se realizará un corte documentado de trabajos efectivamente ejecutados, prestaciones aprovechables, pagos y gastos no recuperables previamente autorizados y acreditados, determinando el saldo por pagar o devolver. El anticipo no es automáticamente no reembolsable. La entrega conforme devenga el precio pactado, sin perjuicio de observaciones, garantías y remedios legales. No se pacta penalidad fija por cancelación ni cobros duplicados.

Cualquiera de las partes podrá terminar el mantenimiento con aviso escrito de treinta (30) días calendario, sin penalidad adicional y pagando obligaciones devengadas. **EL PROVEEDOR** facilitará una transición razonable de datos, dominio, configuración y accesos, respetando los derechos previstos en la cláusula novena.

Ante una obligación vencida, **EL PROVEEDOR** notificará el monto y concederá cinco (5) días calendario adicionales para regularizar. Transcurridos quince (15) días calendario desde el vencimiento sin pago podrá suspender nuevo soporte facturable, previa comunicación; transcurridos treinta (30) días podrá tramitar la resolución conforme a la normativa aplicable. La mora no autoriza eliminar datos, impedir su entrega ni interrumpir abruptamente infraestructura crítica sin aviso y medidas razonables de continuidad o transferencia.

Los intereses moratorios se sujetarán a los límites y condiciones legales aplicables. No se establece una tasa diaria automática. La terminación no extingue confidencialidad, protección de datos, obligaciones devengadas ni derechos patrimoniales adquiridos.

DUODÉCIMA COMUNICACIONES Y CONTROVERSIAS

Las aprobaciones, entregas, observaciones, cambios, urgencias y reprogramaciones podrán acreditarse por firma o comunicaciones de contactos autorizados que permitan conservar evidencia fiable de contenido y aceptación.

Contacto de **EL PROVEEDOR**: Luis Fernando Calcina Ticlla, ventas@kuroki.com.pe. Contacto de **EL CLIENTE**: _____, correo o teléfono: _____.

El contrato se rige por las leyes de la República del Perú. Las partes procurarán resolver directamente sus controversias y recurrirán a conciliación cuando corresponda. De persistir, se someten a los órganos jurisdiccionales competentes de Arequipa, respetando las reglas imperativas de competencia.

ANEXO 1 MÓDULOS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

El desarrollo comprende los cinco módulos siguientes. Los ejemplos monetarios son únicamente datos de prueba y no constituyen tarifas comerciales. Las funciones de acceso y permisos son transversales a estos módulos.

ENDOSADORES

Registro y administración de hoteles y agencias, datos de contacto, estado y tarifas propias para Full Day, 2D TREK y 3D TREK. Historial de tarifas y enlace exclusivo y revocable por endosador para el registro de reservas.

Aceptación: dos endosadores pueden tener tarifas diferentes para el mismo servicio. Una modificación no altera los precios históricos de sus reservas. Revocar el enlace impide nuevos registros por ese acceso.

RESERVAS

Registro y consulta de reservas con uno o varios pasajeros mediante formulario interno o enlace del endosador, sin aprobación manual obligatoria. Servicio, fecha, datos de pasajeros, adicionales y observaciones diferenciados, con conservación de precios históricos y correcciones autorizadas y trazables. Cancelación y NO SHOW se registran por separado, sin penalidades automáticas. El cargo del tour se genera al registrar la reserva.

Aceptación: un hotel registra dos pasajeros y ambos quedan vinculados a la misma reserva. Se conserva la tarifa acordada y los adicionales de cada persona. Registrar una cancelación o NO SHOW no elimina el historial ni genera por sí solo un ajuste financiero.

ENDOSES EXTERNOS

Registro de proveedores externos y derivación de pasajeros para servicios tercerizados, indicando proveedor, servicio, importe acordado y observaciones. Un pasajero puede tener varios servicios derivados cuando corresponda. La reserva original se conserva y las obligaciones con terceros se mantienen separadas de la deuda del endosador.

Aceptación: al derivar pasajeros a un proveedor se conserva la reserva y el cargo original del hotel, y se registra la obligación por pagar correspondiente sin compensar automáticamente ambos saldos.

LIQUIDACIONES

Consulta por endosador de cuánto ha pagado y cuánto falta cobrar, con historial de movimientos en una vista separada. Registro de pagos parciales, adelantos, cargos adicionales y ajustes explícitos y trazables. Aplicación manual de créditos a cargos seleccionados, sin utilizar el mismo crédito dos veces. Liquidación por período con saldo anterior, cargos, ajustes, abonos y saldo final. Las cuentas por pagar derivadas de endoses externos se mantienen independientes.

Aceptación: una deuda de prueba de S/ 1,000 y un pago de S/ 400 muestran S/ 600 pendientes. Los ajustes a favor no se presentan como dinero recibido. Un adelanto conserva su remanente y no puede aplicarse dos veces. La liquidación concilia con el historial.

REPORTES

Consulta de reservas y pasajeros, servicios por endosador, endoses externos, NO SHOW, estados de cuenta y liquidaciones. Filtros por fecha, endosador o servicio según el reporte, con exportación CSV e impresión cuando corresponda. Los reportes financieros no incluirán información sensible de salud.

Aceptación: los reportes respetan los filtros y permisos del usuario y sus importes concilian con los registros de origen. Las exportaciones financieras no exponen datos de salud.

ACCESO Y VALIDACIÓN DE LA ENTREGA

El superadministrador administra las cuentas de vendedoras y revoca permisos. Las vendedoras acceden a los módulos contratados según sus permisos vigentes, sin facultad para gestionar personal, roles o permisos mediante interfaz ni solicitudes directas. La autorización se verifica en servidor y base de datos.

En el entorno real se verificarán autenticación, permisos, registro y consulta persistente de los cinco módulos, así como la conciliación de importes y la entrega técnica pactada. La existencia de código local o datos de prueba no acredita por sí sola la entrega en producción.

DECISIONES FUNCIONALES PENDIENTES

Antes de implementar automatizaciones que dependan de ellas, las partes documentarán quién paga cada adicional, políticas de cancelación y NO SHOW, vencimientos por endosador, edición por endosadores, tratamiento de duplicados y condiciones comerciales de los endoses externos. Su ausencia no autoriza inventar tarifas, penalidades ni responsables. Las ampliaciones del alcance seguirán el control de cambios establecido en el contrato.

SUSCRIPCIÓN

Las partes aceptan el contrato y su Anexo 1. Los datos del cliente deben quedar completos antes de firmar. La marcha blanca y el inicio del mantenimiento de pago se sujetan a las fechas expresamente establecidas en este contrato.

EL PROVEEDOR	**EL CLIENTE**
Luis Fernando Calcina Ticlla	Nombre: _____
DNI 76557913	DNI: _____